



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0077037-94.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ANDRE ROBERTO VIDAL DOS SANTOS e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fátima Vilas Boas Cruz**

Vistos.

ANDRE ROBERTO VIDAL DOS SANTOS e ERICK SANTOS DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 33 “caput” e 40, III da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 13 de setembro de 2016, nas circunstâncias descritas na denúncia, traziam substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico.

Citados os acusados, após defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Em audiência, ouviram-se testemunhas arroladas e interrogaram-se os réus, seguindo-se debates.

O Ministério Público insiste na condenação pelo tráfico de drogas, nos termos da denúncia, reputando suficientes as provas dos autos. A Defesa postulou a absolvição dos acusados por falta de provas, e alternativamente pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial. Passo a fundamentar e decidir.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudo químico toxicológico de fls. 181/183.

A autoria quanto ao crime de tráfico de entorpecentes é segura.

Os réus silenciaram na delegacia de polícia.

Em juízo o réu André declarou que estava com Erick na praça, ele mora naquela rua, tinha que dar um celular para ele, ele vendeu, estava ruim, então trocou, ele deu outro, mas disse que tinha dar duzentos reais. Entregou a ele esse dinheiro.

O réu Erick declarou que tinha acabado de sair de casa, mora na frente da praça, ia receber dinheiro porque tinha vendido celular para André. Viu um carro chegando com dois indivíduos armados, correu e depois foi abordado. Pegou o dinheiro naquele momento, uns dez minutos antes da polícia chegar. Tinha mais gente na praça, só cumprimentou os outros. Somente pegou dinheiro de André. Não viu droga nenhuma. Não conhecia os policiais. Não falou que o dinheiro era de vender doces. Disse que trabalhava com o cobrador. Na verdade pegou o dinheiro de André uma hora antes da chegada dos policiais.

A prova dos autos não lhes favoreceu.

Com efeito, os policiais reiteraram o que já tinham dito na delegacia de polícia.

O policial Alexandre Gouro disse que estavam com seu parceiro, fizeram breve campana com viatura descaracterizada, viram


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

um usuário chegar em André e pedir entorpecente, Erick recebia dinheiro, resolveram fazer a abordagem, conseguiu deter André e seu parceiro perseguiu Erick e o deteve com a viatura. Encontrou vinte e sete papелotes com André. Viu Erick recebendo o dinheiro, estava a cinquenta metros. Era de dia. Lá é ponto de venda de entorpecentes. Viu que era dinheiro que ele recebia. Com Erick acharam duzentos reais, em notas pequenas, de cinco e dez reais. Ele disse que estava vendendo doces no metrô, respondeu que ia requisitar as imagens se ele insistisse nisso, ele então ficou quieto. André ficou quieto. Quando os viram eles estavam um ao lado do outro, pôde ver que eles conversavam. Nunca os tinha visto antes. Desde que está nesta delegacia há dois anos, sabe que lá é ponto de drogas. Há um posto de saúde a um quarteirão, há um CEU a cinco quarteirões. Viu um usuário só. Eles já conhecem a viatura descaracterizada, não adianta ficar muito tempo em campana, porque os olheiros avisam. Viu quando o usuário entregou dinheiro a Erick, e André entregou o papелote para o usuário. Quando abordaram o usuário já tinha feito a compra, já tinha ido embora.

O policial Enio Gustavo confirmou tais declarações, acrescentando que conseguiu deter Erick a quatro quarteirões dali. Não se recorda as drogas que foram encontradas com André, acha que era dos três tipos. Não os conhecia antes. Conseguiram ver que houve uma troca, de dinheiro. André entregou a droga e o outro pegou o dinheiro. A bolsa estava em cima da mesa, quem cuidava dela era André, e Erick só pegava o dinheiro. Não pegaram o usuário, já foi difícil pegar os dois. Em nenhum momento eles disseram ser usuários. Perto há um posto de saúde e uma escola. Não sabe o que André falou sobre a droga. Eles não conversaram na viatura.

Ficaram provados a contento os fatos descritos na



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

denúncia.

Com efeito, ambos os policiais foram uníssonos em contar que fizeram uma pequena campana no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas. Viram uma pessoa se aproximar dos réus, que estavam juntos. Ela entregou dinheiro a Erick e pegou um papelote de André. Resolveram pela abordagem. Erick fugiu, mas foi alcançado pelo policial Enio. Em seu poder havia duzentos reais em notas trocadas. André foi detido no local, e com ele foram achados vinte e sete papelotes de cocaína.

André nada disse, e Erick falou que o dinheiro era resultante de seu trabalho.

Em juízo os réus negaram os fatos, mas se contradisseram quanto ao dinheiro, que segundo eles teria sido entregue por André a Erick pela venda de um celular. Mas em que pese André ter dito que havia entregado esse dinheiro muito antes a Erick, havia cerca de duas horas, este último afirmou que tinha acabado de sair de casa, pegou o dinheiro com André, e depois de dez minutos foram abordados pelos policiais. Depois, contradisse-se a si mesmo, dizendo que o dinheiro tinha sido entregue por André uma hora antes.

Evidente que os réus mentem.

Não custa ressaltar que os testemunhos de policiais destacados para a realização da repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos. Podem ser rechaçados somente quando comprovado que houve falseamento da verdade ou que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

estão em desconformidade com o restante da prova, como ocorre com todo tipo de prova testemunhal (TACRIM, ap. n.º 1.031.619-0 - Cotia - aptes.: Pedro Pinheiro Filho e Ornar José Nogueira - VI526). Nesse teor, também, v. aresto do STF no HC n.º 73.518/SP, rel. **MIN. CELSO DE MELLO**.

Ademais, não foi apresentada nenhuma prova que pudesse infirmar suas declarações. Nenhuma testemunha veio corroborar a versão dos réus, a qual, aliás, é inverossímil. Com efeito, se saíram com a velha e batida alegação de que foram incriminados injustamente pela posse de drogas, pelos policiais que sequer conheciam.

Ficou claro, portanto, que atuavam juntos no tráfico de drogas, prática já conhecida naquele local.

Deve ser afastado, entretanto, o aumento de pena do artigo 40 da lei em questão. De fato, numa cidade como a de São Paulo, raríssimo encontrar um local que não seja próximo de um dos estabelecimentos mencionados no referido artigo. Mister, portanto, se demonstrar que o tráfico era feito em função da proximidade com tais estabelecimentos, ou visando o público que os frequenta. No caso dos autos, isso não foi feito. Ao contrário, mencionou-se que lá é uma praça, a qual fica cheia de gente.

Assim, passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não autorizam o aumento de pena base a ser aplicada aos réus. Fixo, assim, pena-base de CINCO ANOS DE RECLUSÃO E QUINHENTOS DIAS-MULTA para cada réu.

Na segunda fase, o réu André é reincidente. Assim,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

aumento sua pena em um sexto, que passará a ser de CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO E QUINHENTOS E OITENTA E TRES DIAS MULTA.

A redução prevista no § 4º não é possível ao réu André, uma vez que é reincidente. Pela mesma razão, o regime de cumprimento da pena deve ser o regime inicialmente fechado.

Ao acusado Erick é primário. Desta forma, reduzo a pena em dois terços, tendo em vista a quantidade de droga encontrada, passando a pena a ser de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, uma vez que a menoridade não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

O regime inicial deverá ser o aberto, consentâneo com a quantidade de pena e a primariedade do réu, de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal admitindo tal regime.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena corporal por prestação de serviços comunitários e multa de dez dias multa, sendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inconstitucional a previsão da Lei 11.343/03 que veda a substituição.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, por não haver elementos que indiquem condição mais abastada dos réus.

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação penal movida pela Justiça Pública contra **ANDRE ROBERTO VIDAL DOS SANTOS e ERICK SANTOS DE SOUZA** tendo os réus como incurso nas penas do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, **CONDENANDO-OS**, em consequência às penas de CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO E QUINHENTOS E OITENTA E TRES DIAS MULTA em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

regime FECHADO para André, e de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais CENTO E SESENTA E SEIS DIAS-MULTA em regime aberto, para Erick, substituída a pena privativa de liberdade da forma acima estipulada.

Os réus estão soltos e assim poderão permanecer para apelar.

Oportunamente, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Defiro a incineração da droga e a perda do dinheiro apreendido, uma vez que é resultante da venda de drogas.

Publicada em audiência, registre-se e comunique-se.

São Paulo, 27 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**